

Nr. 135 Ressortbesprechung im Reichsverkehrsministerium vom 10. Juni 1938, 11 Uhr

R 43 II/ 189b, Bl. 37–38 Niederschrift des RVM, Umdruck¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsverkehrsministerium

[ABLÖSUNG DES MONOPOLS DER INTERNATIONALEN SCHLAFWAGEN-GESELLSCHAFT AUF BAHNSTRECKEN INNERHALB ÖSTERREICHS]

Bericht über das Ergebnis der Besprechung im Reichsverkehrsministerium am 10. Juni 1938 mit Vertretern

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) des Reichsjustizministeriums: | Herr Ministerialrat Koffka
Herr Regierungsrat Dr. Däubler |
| b) des Auswärtigen Amtes: | Herr Gesandter Martius
Herr Generalkonsul Dr. Schwagula |
| c) der Reichskanzlei: | Herr Reichskabinettsrat Willuhn, |

betreffend Erlaß einer Verordnung über die Auflösung des Vertragsverhältnisses zwischen den vormals Österreichischen Bundesbahnen und der Internationalen Schlafwagengesellschaft (ISG)² über den Betrieb von Schlafwagen und Speisewagen im Lande Österreich.

Der Unterzeichnete Referent des Reichsverkehrsministeriums, *Reichsbahndirektor, Geheimer Regierungsrat Sommerlatte*, weist zu Beginn der Aussprache darauf hin, daß das Reich von jeher großes Interesse daran gehabt habe, den Betrieb der Mitropa³ über die Grenzen des Reiches hinaus nach dem Ausland, insbesondere nach Ungarn, Italien und nach dem Balkan, zu führen. Diesbezügliche Verhandlungen mit der ISG seien bisher ergebnislos verlaufen und versprechen auch weiterhin keine Aussicht auf Erfolg, da die ISG auf der starren Innehaltung des Vertrages mit der Reichsbahn bis

¹ Dat. 11. 6. 1938. Eine erste Fassung der Niederschrift war den teilnehmenden Ressorts und der Rkei am 13. 6. zugegangen: R 43 II/189b, Bl. 33–35. Die hier abgedr. Fassung berücksichtigte nachträgl. Änderungen von Martius und Koffka zu ihren Wortmeldungen und wurde vom RVM am 21. 6. 1938 übersandt; ebd. Bl. 36, 39–42, auch in R 3001/22025, Bl. 222 f. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

StS Kleinmann hatte Hitler während seiner Wahlreise durch Österreich ein Memorandum vom 26. 3. 1938 zum ISG-Monopol überreicht, das Hitler am 9. 4. in Wien an Lammers zur Prüfung weitergab; R 43 II/189b, Bl. 13–17; Anhang, FV 188*. RKabR Willuhn machte sich am 2. 5. bei MDTreibe/RVM sachkundig und orientierte Lammers noch am selben Tag eingehend; R 43 II/189b, Bl. 18–20. Durch Schreiben vom 14. 5. ersuchte sodann der RMRk den RVM „um beschleunigte Übersendung eines Rechtsgutachtens, an dessen Ausarbeitung sowohl der Herr Reichsminister der Justiz als auch der Herr Reichsminister des Auswärtigen zu beteiligen wären“; ebd. Bl. 22. Daraufhin lud der RVM am 31. 5. zu dieser Besprechung ein, indem er mögl. jurist. Ansatzpunkte zur Aushebelung des ISG-Monopols für Österreich erörterte und schon den Entw. eines entspr. Gutachtens für Hitler (dat. 27. 5. 1938) beifügte; ebd. Bl. 23–29, Terminverschiebung vom 8. auf 10. 6.: Bl. 32; auch R 3001/22025, Bl. 204–207.

² Internat. Schlafwagen- und Große Europ. Expreßzüge-Gesellschaft (Compagnie Internationale de Wagons-Lits et des Grands Express Européens), gegr. 1876, Sitz Brüssel, Generaldirektion in Paris.

³ Mitteleurop. Schlaf- und Speisewagen-AG, gegr. im Nov. 1916 von dt. Großbanken gemeinsam mit den dt., österr. und ungar. Staatsbahnverwaltungen. Die Mitropa besaß auf dem gesamten Reichsbahnnetz das Monopol zum Betrieb von Schlaf- und Speisewagen. Ihr Aktienkapital gehörte lt. RVM-Schreiben vom 31. 5. (o. Anm. 1) zu 98% der DR.

zum Jahre 1943 und des Abkommens mit der Mitropa vom Jahre 1925⁴ bestehe. Die ISG habe es im Gegenteil verstanden, ihren Einfluß im Ausland durch langfristige, sich überschneidende Verträge zu sichern, um so der Mitropa auf Jahrzehnte hinaus jedes Eindringen in das Ausland zu unterbinden. Das Reichsverkehrsministerium halte nun nach der Eingliederung Österreichs in das Reich den Zeitpunkt für gekommen, der Mitropa auch den Schlafwagen- und Speisewagenbetrieb im Land Österreich zu übertragen. Zu prüfen, in welcher Weise dies geschehen könne, sei der Zweck der heutigen Aussprache.

Für die Reichsbahn stehe fest, daß eine Vertragslösung auf Grund des bekannten § 24 des österreichischen Vertrages mit der ISG⁵ nach der Entstehungsgeschichte dieses Paragraphen⁶ nicht möglich sei. Es sei aber unhaltbar, daß die Reichsbahn zur Bedienung des Schlafwagen- und Speisewagenverkehrs auf ihren Linien weiter Verträge mit zwei Gesellschaften unterhalte. Das Reichsverkehrsministerium wünsche deshalb auch die innerösterreichischen Betriebe der ISG auf Grund des mit der Mitropa geschlossenen Monopolvertrages der Mitropa zu übertragen. Die bestehenden Läufe der ISG zwischen dem Land Österreich und dem Ausland sowie die Durchgangskurse sollen – von Ausnahmefällen abgesehen – der ISG zunächst weiter überlassen werden.

Herr *Ministerialrat Koffka* glaubte, daß weder § 24 des Vertrages noch § 365 des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches⁷ eine Grundlage für die Lösung des Vertrages mit der ISG abgäbe. Wohl aber sei eine Lösung unter folgendem Gesichtspunkt möglich: Nach den Andeutungen im Gutachten sei der Vertrag unter starkem politischen Druck Frankreichs abgeschlossen⁸. Unter diesen Umständen sei der Standpunkt durchaus vertretbar, daß nach Beseitigung des Druckes, d. h. nach dem Anschluß, die Reichsregierung erkläre, sie halte sich an die unter Zwang abgegebenen Erklärungen nicht mehr für gebunden (wie es ähnlich bei Änderung der Stromakten im November 1936 geschehen sei⁹). Es handele sich hier um eine Anfechtung wegen Zwangs. Diese Anfechtung würde aber alsbaldigen Verhandlungen über gütliche Aufhebung des Vertrages nicht im Wege stehen. Derartige Verhandlungen erschienen unter Berücksichtigung der veränderten Verhältnisse nicht aussichtslos, zumal wenn man durchblicken ließe, daß man im Falle des Scheiterns dieser Verhandlungen den Vertrag einseitig aufheben würde. Der Versuch einer gütlichen Einigung verdiene nach seiner Auffassung den Vorzug.

Herr *Generalkonsul Dr. Schwagula* stellt fest, daß der österreichische ISG-Vertrag ein rein privatrechtliches Objekt sei, da die Österreichischen Bundesbahnen seit der Sanierung im Jahre 1923 ein reines Privatunternehmen geworden seien. Hieran würde auch nichts geändert werden, wenn etwa die Französische Regierung sich der Sache annehmen und die Forderung der ISG vor das Haager Schiedsgericht bringen wollte.

Eine Anfrage von Herrn *Reichskabinettsrat Willuhn*, ob die Reichsbahn nicht durch Erwerb von Geschäftsanteilen größeren Einfluß auf die ISG gewinnen könnte und ob die Vertragslösung nicht zu

⁴ Vertrag DRG-ISG vom 20. 5. 1925 und Abkommen ISG-Mitropa vom 23. 4. 1925. Druckstücke lagen dem Memorandum für Hitler vom 26. 3. 1938 (o. Anm. 1) bei; R 43 II/189b, Bl. 9–12.

⁵ Vertrag von 1920/23, § 24: „Sollten sich bei Ausführung des Vertrages mit Bezug auf die gesetzlichen oder reglementarischen Bestimmungen für den Eisenbahnbetrieb Schwierigkeiten ergeben oder sollten Vertragsbestimmungen mit den Bestimmungen künftiger Gesetze oder Verordnungen nicht mehr im Einklang stehen, so hat die Internationale Schlafwagen-Gesellschaft die Verpflichtung, den von der österreichischen Bundesbahnverwaltung für erforderlich erachteten Änderungen ihre Zustimmung zu erteilen und dieselben zur Ausführung zu bringen.“

⁶ D. h. unter dem Druck der Friedensdiktate von Versailles und St. Germain; unten Anm. 8.

⁷ § 365 ABGB: „Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muß ein Mitglied des Staates gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst das vollständige Eigentum einer Sache abtreten.“ – Die ISG unterhielt eine Niederlassung in Wien und war insoweit „Mitglied des Staates“.

⁸ Der Entw. des Rechtsgutachtens vom 27. 5. 1938 (o. Anm. 1) kam unter Anführung mehrerer zeitgenöss. österr. Stellungnahmen zu dem Schluß, „daß der an sich privatrechtliche Vertrag zwischen der österreichischen Bahnverwaltung und der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft in den Jahren 1920 und 1923 auf Grund der Friedensverträge von der französischen Regierung erzwungen worden ist, daß er also dadurch zweifellos seinem Wesen nach als politischer, mit den Friedensverträgen zusammenhängender Vertrag anzusehen ist“. Vgl. auch Dok. Nr. 152.

⁹ ARH III, Nrr. 161, 180.

einer Beeinträchtigung des Reiseverkehrs vom Ausland, insbesondere England, nach Deutschland führen könnte¹⁰, wird dahin beantwortet, daß die ISG der Reichsbahn bereits früher einen Sitz im Aufsichtsrat habe einräumen wollen. Ankauf von in festen Händen befindlichen Aktien sei bisher nicht beabsichtigt. Auf dem Gebiet des Reiseverkehrs hätten ISG und Cook¹¹ mit einer im Vorjahr versuchten Ablenkung des Verkehrs von Deutschland keinen Erfolg gehabt, da sich andere Reisebürounternehmer dank der Gegenmaßnahmen der Reichsbahn sofort dieses Verkehrs erfolgreich angenommen hätten.

Herr *Gesandter Martius* erklärt sich namens des Auswärtigen Amts damit einverstanden, daß die volle Verkehrshoheit der Reichsbahn im gesamten Reichsgebiet hergestellt werde. Das Auswärtige Amt sei bereit, die Reichsbahn in der Erreichung dieses Zieles in jeder Weise zu unterstützen und für die gefundene Lösung die volle Verantwortung mit zu übernehmen. Von Verhandlung[en] mit der ISG verspreche sich das Auswärtige Amt schon wegen des damit verbundenen Zeitverlustes keinen Erfolg. Auch müsse damit gerechnet werden, daß die ISG die Abgabe der innerösterreichischen Kurse etwa mit der Forderung auf Verlängerung ihres Vertrages mit der Reichsbahn bis zum Jahre 1947, dem Ablauf des österreichischen Vertrages, beantworten werde. Er bäte auf alle Fälle sicherzustellen, daß, wenn man Verhandlungen mit der ISG aufnähme, Inhalt und Ziel *vorher* mit allen beteiligten Ressorts erörtert würden.

Die *Vertreter des Reichsjustizministeriums* stehen gleichfalls auf dem Standpunkt, daß, wenn die Österreichischen Bundesbahnen zur Zeit des Vertragsabschlusses eine Privatgesellschaft waren, der Vertrag eine rein privatrechtliche Abmachung sei, die nach privatrechtlichen Grundsätzen (Anfechtung) beseitigt werden könnte. Die Frage, wie die Anfechtung durchzuführen sei, richte sich nach österreichischem Recht und müsse noch geprüft werden. Versuche einer gütlichen Regelung verdienten aber den Vorzug.

Herr *Geheimer Regierungsrat Sommerlatte* stellt fest, daß der Vertrag ISG/ Österreichische Bundesbahnen für alle Streitfragen ausdrücklich die Zuständigkeit der Gerichte in Wien vorsehe.

Entsprechend einer Anregung des *Gesandten Martius* wird darauf der Erlaß einer Verordnung etwa folgenden Wortlauts erörtert:

Zur Eingliederung der Österreichischen Bundesbahnen in die Deutsche Reichsbahn gemäß Verordnung vom 17. März 1938 – RGL. 1938, Teil I, Nr. 26, Seite 252¹², wird folgendes bestimmt:

§ 1

Der einheitlich geleitete Betrieb der Deutschen Reichsbahn umfaßt grundsätzlich auch die Schlafwagen- und Speisewagenläufe. Die mit deren Führung beauftragte Gesellschaft bestimmt der Reichsverkehrsminister.

§ 2

Der Schlafwagen- und Speisewagenverkehr zwischen dem Land Österreich und dem Ausland sowie im Durchgang durch Österreich kann – von Ausnahmefällen abgesehen – der Internationalen Schlafwagengesellschaft zunächst überlassen bleiben.

An dem Zustandekommen dieser Verordnung wären auch das Propagandaministerium, das Reichsfinanzministerium sowie das Reichsinnenministerium zu beteiligen.

¹⁰ In der an dieser Stelle gleichlaut. Erstfassung der Niederschrift (o. Anm. 1) hatte Willuhn hier am Rand vermerkt: „ich sagte: ich nehme nicht an, daß der Reiseverkehr nach Deutschland beeinträchtigt würde.“ R 43 II/189b, Bl. 34v.

¹¹ Reisebüro Thomas Cook & Son, London, gegr. 1841.

¹² VO über den Übergang der Österreichischen Bundesbahnen auf das Reich.

Der Unterzeichnete hält die vorgeschlagene Lösung im Wege der Anfechtung für die geeignetste, möchte aber vorher die ISG von den Absichten der Reichsbahn verständigt wissen. Die von dem Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts vorgeschlagene Verordnung könnte dann sofort ohne Rücksicht darauf erlassen werden, ob sich die ISG gegen die Anfechtung des Vertrages wende oder nicht. Herr *Kabinettsrat Willuhn* ist mit dieser Lösung ebenfalls einverstanden. Sie soll dem Führer¹³ in einer der nächsten Kabinettsitzungen vom Reichsverkehrsminister oder vom Staatssekretär vorge-tragen werden¹⁴.

Reichsbahndirektor Geheimer Regierungsrat
Sommerlatte

Für die Niederschrift
Kurtz
Reichsbahnamtsrat

¹³ Rest des Satzes auf Veranlassung Willuhns durch Protokollnachtrag vom 22. 6. 1938 wie folgt abgeändert: „vom Reichsverkehrsminister gelegentlich seines nächsten Vortrages vorgeschlagen werden.“

¹⁴ Das Hitler vom RVM am 27. 6. 1938 erstattete endgült. Gutachten stellte eindeutig auf die Methode ab, den ISG-Vertrag mit den Österr. Bundesbahnen wegen Zwanges anzufechten, ohne auf den erörterten VO-Entw. nochmals einzugehen: Dok. Nr. 152.

Zitierhinweis

Nr. 135 Ressortbesprechung im Reichsverkehrsministerium vom 10. Juni 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d135>